

软件开发服务合同

甲方：秦搏

身份证号/统一社会信用代码：211121198812103819

联系方式：18842719160

乙方：孙佳兴

身份证号/统一社会信用代码：211204200207160013

联系方式：13030734224

甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方开发程序事宜，达成如下协议：

一、项目内容

1. 乙方为甲方开发本程序，具体内容以双方沟通确认的功能需求、页面、流程及交付成果为准。
2. 如甲方在开发过程中提出新增功能、重大修改或超出原约定范围的需求，双方应另行协商开发周期及费用。

二、合同金额及付款方式

1. 本合同总金额为人民币 4000 元整，大写：人民币肆仟元整。
2. 付款方式为 3-4-3 分期付款：
 - (1) 合同签署后，甲方向乙方支付首期款 30%，即人民币 1200 元；
 - (2) 项目完成主要功能并可进行测试后，甲方向乙方支付中期款 40%，即人民币 1600 元；
 - (3) 项目最终交付并经甲方验收后，甲方向乙方支付尾款 30%，即人民币 1200 元。
3. 甲方未按期付款的，乙方有权暂停开发、测试、交付或上线服务，由此产生的延期由甲方承担。

三、开发期限

1. 项目开发期限为两个月，自甲方支付首期款且提供完整开发所需资料之日起计算。
2. 因甲方未及时提供资料、确认需求、反馈修改意见或支付款项导致延期的，项目周期相应顺延。
3. 因新增需求、重大需求变更或不可抗力导致延期的，双方另行协商确定交付时间。

四、交付与验收

1. 乙方应按约定向甲方交付程序相关成果，包括但不限于程序文件、部署说明或可运行版本。
2. 甲方应在乙方提交验收后 7 日内完成验收并提出书面修改意见。
3. 如甲方在 7 日内未提出明确书面异议，视为验收通过。
4. 验收通过后，甲方应按约定支付尾款。

五、双方权利义务

1. 甲方应及时提供开发所需资料、账号、素材、需求说明及反馈意见。
2. 甲方应按合同约定及时付款。
3. 乙方应按照确认的需求完成开发，并对开发过程中获得的甲方资料予以保密。
4. 乙方不承担因甲方提供资料违法、侵权、不真实或第三方平台规则变化导致的责任。

六、知识产权、命名权及软件著作权

1. 甲方支付完全部合同款项后，本项目乙方为甲方定制开发的成果归甲方使用。
2. 本项目程序名称、产品名称、对外展示名称及相关命名权归甲方所有，甲方有权自行确定、修改和使用项目名称。

3. 双方同意，本项目后续申请计算机软件著作权登记时，软件著作权人/申请人写甲方秦搏，乙方应配合提供申请所需的开发说明、源代码片段、操作说明等合理材料。
4. 本项目中针对甲方需求定制开发的源程序、业务逻辑、页面内容、数据资料、配置文件、部署文件及其他交付成果，未经甲方书面同意，乙方不得转让、出售、复制、授权、披露或提供给任何第三方，也不得用于与本项目无关的其他用途。
5. 乙方在开发前已拥有或在开发过程中形成的通用技术框架、基础架构、公共组件、工具函数、开发方法、技术思路及不含甲方专属信息的可复用代码，仍归乙方所有，乙方有权在其他项目中继续使用。
6. 乙方复用前款通用框架或公共组件时，不得包含甲方的名称、标识、业务资料、客户信息、软著申请材料、本项目专属功能代码或其他保密信息，且不得影响甲方对本项目交付成果的正常使用。
7. 未经乙方同意，甲方不得在未支付完全款项前转让、出售、复制或用于其他商业项目。

七、维护与售后

1. 项目验收通过后，乙方提供六个月免费问题修复服务。
2. 免费修复范围仅限于原约定功能范围内的程序错误，不包括新增功能、需求变更、服务器问题、第三方接口变化、甲方误操作等。
3. 超出免费维护范围的服务，双方另行协商费用。

八、违约责任

1. 任一方违反本合同约定，应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任。
2. 甲方逾期付款超过 7 日的，乙方有权暂停服务；逾期超过 15 日的，乙方有权解除合同，已收款项不予退还。
3. 乙方无正当理由逾期交付超过 15 日的，甲方有权要求乙方继续履行或协商延期；因甲方原因或需求变更导致的延期除外。
4. 因一方违约给另一方造成实际损失的，违约方应承担相应赔偿责任。

九、争议解决

因本合同产生的争议，双方应先友好协商解决；协商不成的，任一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十、电子签署

1. 双方同意本合同可通过电子签约平台签署。
2. 双方通过实名认证、电子签名、电子印章、短信验证、人脸识别或其他平台认可方式完成签署的，与纸质合同手写签名或盖章具有同等法律效力。

十一、其他

1. 本合同自双方签署之日起生效。
2. 本合同一式两份，电子版与纸质版具有同等法律效力，双方各执一份。
3. 未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方签署：

日期： 年 月 日

乙方签署：

日期： 年 月 日